



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM SEI Nº 19957.007841/2016-42

Reg. Col. nº 0633/17

Proponentes: JG Petrochem Participações Ltda., Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure e Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure

Assunto: Proposta de Termo de Compromisso

Diretor Relator: Henrique Machado

RELATÓRIO

1. Trata-se de proposta de termo de compromisso (“Proposta”) apresentada, nos termos dos arts. 80, 81, 82, I e II, e 84 da Instrução CVM nº 607, de 17 de junho de 2019¹, por JG Petrochem Participações Ltda. (“JG”), Nelson Sequeiros Rodrigues Tanure (“Nelson Tanure”) e Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure (“Nelson de Queiroz”, conjuntamente denominados “Proponentes”), para encerrar processo administrativo sancionador no qual são acusados pela Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) (i) de negociar ações da Petro Rio S.A. (“Petro Rio” ou “Companhia”), no período de 23.09 a 24.10.2014, supostamente de posse de informações privilegiadas relacionadas à emissão privada de debêntures conversíveis em ações (“Debêntures”) da Companhia, em infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976², combinado com o art. 13, *caput*, da Instrução CVM nº 358, de 03 de janeiro

¹ Art. 80. O termo de compromisso será celebrado nos casos, na forma e para as finalidades previstas na Lei nº 6.385, de 1976.

Art. 81. A celebração de termo de compromisso não importará em confissão quanto à matéria de fato, nem em reconhecimento de ilicitude da conduta analisada.

Art. 82. O interessado na celebração de termo de compromisso poderá apresentar proposta escrita à CVM, na qual se comprometa a: I – cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos, se for o caso; e II – corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.

Art. 84. Em casos excepcionais, nos quais se entenda que o interesse público determina a análise de proposta de celebração de termo de compromisso apresentada fora do prazo a que se refere o art. 82, tais como os de oferta de indenização integral aos lesados pela conduta objeto do processo e de modificação da situação de fato existente quando do término do referido prazo, a análise e negociação da proposta poderá ser realizada pelo Diretor Relator.

² Art. 155. §4º É vedada a utilização de informação relevante ainda não divulgada, por qualquer pessoa que a ela tenha tido acesso, com a finalidade de auferir vantagem, para si ou para outrem, no mercado de valores mobiliários.

**COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS**

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

de 2002³; e (ii) não realizar a comunicação referente à redução de participação acionária, em possível infração ao disposto no art. 12, §4º, da Instrução CVM nº 358/02⁴.

I. BREVE RELATO SOBRE A ACUSAÇÃO

2. O presente processo teve origem a partir de reclamações de acionistas da Petro Rio a respeito da emissão privada de debêntures conversíveis em ações divulgadas pela Companhia, em 24.10.2014, cujas características⁵ estão a seguir descritas (doc. SEI nº 0178977):

Valor total de emissão		R\$ 87.192.480,00 (o valor mínimo que viabilizaria a emissão seria R\$ 60 milhões e o valor máximo seria R\$ 90 milhões)
Valor Nominal Unitário		R\$ 20,00/debênture
Quantidade de debêntures emitidas		4.359.624
Distribuição privada, sem intermediação de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários e/ou esforço de venda perante investidores, não registrada na CVM.		
Foi oferecido o direito de preferência para subscrição das Debêntures aos acionistas da Companhia, de forma proporcional à posição acionária detida por cada acionista na data da emissão, tendo havido uma rodada de rateio de sobras.		
Data da emissão		24.10.2014
Prazo para exercício do direito de preferência		28.10.2014 a 26.11.2014
Data de vencimento		24.10.2019 (5 anos)
Remuneração		90% da Taxa DI, paga semestralmente
Conversão	Prazo	- A partir de 24.10.2015 (1 ano após a emissão) - Até a data de vencimento
	Período de Lock-up	As ações objeto de conversão são sujeitas a restrição de negociação/transferência pelo prazo de 12 meses a contar da data de conversão;
	Preço de conversão	75% do menor dos seguintes valores: - Média ponderada, pelo volume diário, das cotações de fechamento das ações nos 10 pregões anteriores ao dia 27.10.2014; ou - Média ponderada, pelo volume diário, das cotações de fechamento das ações nos 10 pregões anteriores ao dia da conversão.

³ Art. 13. Antes da divulgação ao mercado de ato ou fato relevante ocorrido nos negócios da companhia, é vedada a negociação com valores mobiliários de sua emissão, ou a eles referenciados, pela própria companhia aberta, pelos acionistas controladores, diretos ou indiretos, diretores, membros do conselho de administração, do conselho fiscal e de quaisquer órgãos com funções técnicas ou consultivas, criados por disposição estatutária, ou por quem quer que, em virtude de seu cargo, função ou posição na companhia aberta, sua controladora, suas controladas ou coligadas, tenha conhecimento da informação relativa ao ato ou fato relevante.

⁴ Art. 12. Os acionistas controladores, diretos ou indiretos, e os acionistas que elegerem membros do conselho de administração ou do conselho fiscal, bem como qualquer pessoa natural ou jurídica, ou grupo de pessoas, agindo em conjunto ou representando um mesmo interesse, que realizarem negociações relevantes deverão enviar à companhia as seguintes informações: (...) § 4º A comunicação a que se refere o caput será feita imediatamente após ser alcançada a participação referida no § 1º.

⁵ Quadro elaborada pela SEP no Termo de Acusação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

3. O principal questionamento dos acionistas minoritários referia-se à fórmula utilizada para fixar o preço de conversão das Debêntures, calculada por meio do deságio de vinte e cinco por cento (25%) sobre a menor de duas grandezas: o preço médio das ações da Petro Rio nos 10 pregões anteriores a 27.10.2014 ou o preço médio das ações nos 10 pregões anteriores à data de conversão.
4. Em sua peça acusatória, a SEP ressaltou que a quantidade de ações recebidas, caso viesse a ser utilizada o preço médio anterior à data da conversão, seria inversamente proporcional ao preço de conversão, ou seja, quanto menor fosse o preço de conversão, maior seria a quantidade de ações recebidas pelo debenturista. Essa dinâmica causaria, no sentir da área técnica, a diluição dos acionistas da Companhia e asseguraria ao debenturista a inexistência de um cenário adverso para o seu investimento, ressalvadas pela área técnica hipóteses como a descontinuidade da Companhia (doc. SEI nº 0192028).
5. Segundo a SEP, *“a única razão pela qual as Debêntures não representam uma completa transferência dos riscos do debenturista para os acionistas é que, uma vez efetuada a conversão, o debenturista se torna um acionista e fica impedido de alienar as ações por um ano. Ainda assim, como os elevados percentuais de diluição potencial acima prenunciam e como ficará ainda mais claro na seção seguinte, essa estrutura de conversibilidade pode acarretar e frequentemente acarreta efeitos significativos adversos sobre cotação das ações e, mais do que isso, sobre o próprio exercício de precificação de tais ações pelo mercado”*.
6. Prossegue a SEP afirmando que, para maximizar o número de ações a serem recebidas mediante a conversão, *“um debenturista poderia atuar na ponta vendedora das ações nos dias que antecederem seu pedido de conversão. A possibilidade de um debenturista se aproveitar dessa dinâmica seria particularmente favorecida por outros dois aspectos das Debêntures: (i) o uso de informações de apenas 10 pregões; e (ii) o cálculo da média desse período, que ponderava os volumes diários pelo preço de fechamento de cada pregão”*.
7. Embora as Debêntures não tenham se baseado em modelo comumente utilizado no mercado de capitais do Brasil, segundo a área técnica, essa modelagem seria conhecida internacionalmente como *“death spiral convertibles”*, em razão de seu potencial de provocar a diluição e a queda de cotação das ações por meio de uma dinâmica sequencial de *“diluição”* seguida de *“queda na cotação”*, seguida de *“mais diluição”*, e assim sucessivamente.
8. Em seguida, a SEP concluiu que a emissão das Debêntures pela Petro Rio não teria sido exceção a esse padrão, tanto que, considerando o período de 24.10.2014 a 23.10.2015, as ações da Companhia teriam se desvalorizado 79,60%, de sorte que, aquele que tivesse conhecimento antecipado da emissão das Debêntures, saberia que a cotação das ações da Companhia passaria, muito provavelmente, por uma desvalorização no futuro.
9. E, de acordo com a Acusação, a JG teria iniciado, um mês antes da emissão das Debêntures, processo de desinvestimento na Petro Rio: *“em 06.10.2014, reduziu sua participação acionária de 19,25% para 16,64%; (ii) em 17.10.2014, reduziu sua participação acionária de*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

16,64% para 12,14%; e (iii) em 05.11.2014, reduziu sua participação acionária de 12,14% para 7,05%”, subscrevendo, no entanto, as Debêntures.

10. A área técnica notou que a JG teria vendido mais ações da Petro Rio após a divulgação do fato relevante, no entanto, essa pequena diferença de vendas líquidas não teria importância, pois parcela significativa do movimento de venda da JG teria ocorrido antes da divulgação da emissão das Debêntures, conforme revela tabela a seguir reproduzida do termo de acusação:

	De 23.09.2014 a 23.10.2014 (antes da divulgação)	De 24.10.2014 a 31.12.2014 (depois da divulgação)
Qtde. de ações vendidas	2.283.100	2.400.600
Qtde. de ações compradas	62.500	282.900
Venda líquida (em ações)	2.220.600	2.117.700

11. A Acusação enfatizou que informações sobre a emissão já circulariam pelo menos desde 23.09.2014 na Companhia, e que, poucas semanas depois, a JG teria iniciado seu movimento de desinvestimento, tendo reduzido sua participação na Petro Rio de 18,0% para 10,4% entre o início dos estudos e a divulgação ao mercado da emissão das Debêntures.

12. A SEP registra que, embora a JG tenha continuado a se desfazer de sua posição após a divulgação ao mercado das Debêntures, tal comportamento não seria incompatível com a utilização de informações privilegiadas, pelo contrário, pois esse seria justamente o comportamento que deveria ser esperado de um agente com essa intenção. Nas palavras da área técnica:

conforme a peculiar estrutura das Debêntures já analisada, um agente que soubesse de suas características antes de sua divulgação e buscasse maximizar o potencial do seu investimento, poderia estimar com algum grau de certeza que, no longo prazo, um certo valor de capital alocado nas Debêntures representaria uma fatia maior da participação na Companhia do que se esse mesmo capital ficasse “parado” em ações da Companhia desde antes da emissão das Debêntures.
(...)

Em outras palavras, um agente que tenha informações sobre as Debêntures antes de sua emissão saberá que seu capital renderá (em número de ações) pelo menos 33,3% mais caso seja investido em Debêntures do que se for investido em ações.
(...)

À luz do que já foi comentado, esse é precisamente o comportamento que seria esperado para um agente que, ciente da futura divulgação de um valor mobiliário com as características das Debêntures, buscaria adequar a sua estrutura de capital investido na Companhia de forma a maximizar a sua participação.

Porém, uma parcela significativa desse movimento – especificamente, as vendas realizadas nos dias anteriores à divulgação ao mercado das condições das Debêntures – foi feita de posse de informação relevante ainda não divulgada ao mercado.

13. Quanto à autoria da infração, segundo a SEP, a JG seria o veículo de investimentos utilizado por Nelson Tanure para rivalizar com a Discovery Capital Management LLC, que à época era acionista relevante da Petro Rio e que vinha questionando atos dos então administradores. Destacou a Acusação que, nos dois primeiros comunicados ao mercado, a JG fez constar que não



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

pretendia alterar a estrutura de controle da Companhia, não tendo declarado nada a esse respeito nos seguintes.

14. Apesar de Nelson Tanure não ter confirmado ser controlador da JG, a SEP considera incontroversa a sua atuação à frente dessa sociedade⁶. Seria inegável a influência de Nelson Tanure na Companhia e sua relação direta com a administração, de modo que não caberia a alegação de que Nelson Tanure não teria obtido benefício em nome próprio com os negócios feitos pela JG, uma vez que o art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76 veda a utilização de informação privilegiada com a finalidade de auferir vantagem para outrem.

15. Por seu turno, Nelson Queiroz constaria (i) nos registros do SERPRO como diretor responsável pela JG Petrochem e (ii) em fichas cadastrais de corretoras como pessoa autorizada a emitir ordens, elementos que permitiriam concluir pelo seu envolvimento e responsabilidade pela infração apurada.

16. Diante disso, restaria claro, no sentir da SEP, o uso indevido de informações privilegiadas pela JG, Nelson Tanure e Nelson de Queiroz, em infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76.

17. Por fim, a Acusação afirmou ter havido falha na divulgação de informações feitas pela JG durante o processo de diminuição na sua participação acionária na Companhia. A SEP questionou a JG por ela não ter enviado à Petro Rio as informações requeridas nos termos do artigo 12, §4º, da Instrução CVM nº 358/02, sobre a alienação de ações de emissão da Companhia realizada em 21.11.2014 (doc. SEI nº 0179299). Naquela oportunidade, a JG alienou 650.000 ações, reduzindo sua participação na Companhia de 6,5% para 4,4%.

18. Em sua manifestação, a JG alegou que, como a comunicação anterior sobre o assunto havia sido feita quando ela atingiu o percentual de 7,05%, não haveria necessidade de efetuar o comunicado, tendo em vista que sua participação diminuiu apenas 2,7% em relação àquela que havia sido comunicada. Por essa lógica, só seria necessária nova comunicação caso viesse a atingir patamar inferior a 2,05% do total de ações da Companhia (doc. SEI nº 0179302).

19. A área técnica discordou desse entendimento, porquanto haveria na seção 3.9.3 do Ofício-Circular/CVM/SEP/Nº 01/2014⁷ uma explicação detalhada a respeito da correta

⁶ Neste particular, convém reproduzir trecho da Acusação: *Além de a JG Petrochem ser habitualmente descrita no mercado como o veículo por meio do qual o Sr. Nelson Tanure exerce sua influência na Petro Rio, o Sr. Nelson de Queiroz Sequeiros Tanure ("Nelson de Queiroz" – Filho do Sr. Nelson Tanure) consta como sócio-administrador da JG Petrochem na base de dados do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO. A corroborar essa ligação entre Nelson Tanure e a JG Petrochem, note-se que à época dos estudos das Debêntures, o conselho de administração da Companhia possuía pelo menos três membros ligados à gestão de outras sociedades controladas por Nelson Tanure: (i) Ronaldo Carvalho da Silva, (ii) William Connel Steers e (iii) Pedro Grossi Júnior. Todos foram eleitos na AGE de 19.03.2014.*

⁷ No que se refere às diminuições de participação acionária, a Instrução CVM nº 358/02 prescreveu a obrigação de divulgação de declaração em duas ocasiões: (i) quando a participação total, direta e indireta, do titular de 5% ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta atingir o percentual de 5% do total desta espécie ou classe, ou seja, decrescer, perpassando a marca de 5% (artigo 12, parágrafo 4º, primeira parte); (ii) a cada



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

interpretação da norma. A SEP frisou que o exemplo contido no referido documento já constaria de versões do Ofício-Circular desde 24.03.2009, razão pela qual responsabilizou a JG por violar o 12, §4º, da Instrução CVM nº 358/02⁸.

II. PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO

20. Em 27 de agosto de 2019, a defesa protocolou Relatório Técnico do Prof. Carlos Heitor Campani (doc. SEI nº 0829688) segundo o qual i) o financiamento através das debêntures não obrigatoriamente acarretaria efeito negativo sobre o patrimônio líquido dos então acionistas da empresa, ii) o efeito citado no Termo de Acusação, conhecido como espiral da morte, não ocorreu, (iii) haveria falhas técnicas claras na argumentação do Termo de Acusação que, em consequência, invalidariam suas conclusões, e (iv) a estratégia de compra/venda de ações por parte da JG foi oposta àquela através da qual se beneficiaria.

21. O Relatório Técnico afirma ainda que *“o Termo de Acusação foi elaborado tendo como texto de apoio um artigo inacabado de Hilton & Vermaelen (2001), que é diferente de sua versão devidamente publicada Hilton & Vermaelen (2004). Como toda pesquisa em andamento (à época, com 105 páginas), esta é sujeita à revisão por pares e eventualmente alguns pontos são revisados, o que foi o caso na versão publicada de 2004 (que, aliás, continha 35 páginas). A citação a esta pesquisa, a fim de se obter respaldo acadêmico, deve ser feita através do artigo de 2004. E, com base no artigo de 2004, este Relatório Técnico refuta as alegações feitas pelo Termo de Acusação quanto à inexorabilidade do efeito espiral da morte quando da emissão de debêntures em ações a preços flutuantes.”*

22. Na sequência, em 11.09.2019, os Proponentes apresentaram proposta de termo de compromisso para encerrar o presente processo consistente no pagamento de R\$8 milhões pela acusação de *insider trading* rateados da seguinte forma: (a) R\$5 milhões a serem pagos pela JG,

vez que a referida participação do titular de 5% ou mais de espécie ou classe de ações representativas do capital de companhia aberta se reduzir em 5% do total da espécie ou classe, ou seja, sofrer variação negativa de 5% (artigo 12, parágrafo 4º, in fine). Exemplificando, tem-se que o mesmo investidor acima mencionado, detentor de 12% (doze por cento) do total de uma espécie de ações de uma companhia aberta, que aliena 5% (cinco por cento) de sua participação, passando sua posição para 7% (sete por cento), terá a obrigação de divulgar a declaração, com fulcro no artigo 12, parágrafo 4º, in fine, em razão da variação negativa de 5% (cinco por cento) em sua participação. Será demandada nova divulgação de declaração na hipótese de esse mesmo investidor, detentor de 7% (sete por cento) de uma espécie de ações de companhia aberta, alienar, pelo menos, 2% (dois por cento) de sua participação acionária, atingindo a marca de 5% (cinco por cento) do total de ações dessa espécie, conforme disposto na primeira parte do artigo 12 da Instrução CVM nº 358/02.

⁸ É certo que a alteração da redação da norma em questão, realizada pela Instrução CVM nº 568/15, torna a obrigação que deriva da norma menos suscetível a discussões interpretativas: “Art. 12. § 1º Considera-se negociação relevante o negócio ou o conjunto de negócios por meio do qual a participação direta ou indireta das pessoas referidas no caput ultrapassa, para cima ou para baixo, os patamares de 5% (cinco por cento), 10% (dez por cento), 15% (quinze por cento), e assim sucessivamente, de espécie ou classe de ações representativas do capital social de companhia aberta”. Essa mudança de redação, porém, tem caráter meramente informativo, até porque foi realizada após os negócios em análise. Fato é que a JG não realizou a comunicação que deveria ter sido feita em 21.11.2014, apesar da clara orientação da SEP.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

(b) R\$1,5 milhões a serem pagos por Nelson Tanure e (c) R\$1,5 milhões a serem pagos por Nelson de Queiroz Tanure. A JG também propôs pagar R\$200 mil pela acusação de violar o 12, §4º, da Instrução CVM nº 358/02. Os proponentes comprometeram-se a pagar os referidos valores no prazo de 10 (dez) dias contados da data de publicação do termo de compromisso.

23. Com relação às irregularidades apontadas pela SEP, os Proponentes afirmaram ter convicção: (i) da lisura de seus atos; (ii) da regularidade das operações realizadas por JG no mercado; (iii) do fato de que as Debêntures teriam sido estruturadas com todas as características necessárias para afastar investidores com viés especulativo, cujo mecanismo de preferência para sua subscrição não seria aproveitado por aqueles que tivessem alienado participação acionária previamente à emissão das Debêntures; e (iv) da escoreita divulgação pela JG de todas as informações então exigidas pela Instrução CVM nº 358/02.

24. Em que pese tal convicção, os Proponentes afirmaram que a mera existência de uma acusação de *insider trading* representaria por si só “ônus pesadíssimo a eles e sua reputação no mercado de valores mobiliários”. Por esse motivo, entendem que a celebração de um termo de compromisso, embora oneroso, constitua medida desejada que, diante das circunstâncias do caso e das condições econômicas da presente proposta, atenderia plenamente ao interesse público e à regulamentação em vigor.

III. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA ESPECIALIZADA DA CVM

25. Em virtude do disposto no art. 84, §1º, da Instrução CVM nº 607/19, a Proposta foi encaminhada para a Procuradoria Federal Especializada da CVM (“PFE”) para que avaliasse os termos propostos à luz do disposto no art. 11, § 5º, da Lei nº 6.385, de 07 de dezembro de 1976, e no art. 82 da mencionada instrução, os quais exigem que o proponente se obrigue a (i) cessar a prática considerada ilícita; e (ii) corrigir as irregularidades indenizando os possíveis prejuízos (doc. SEI nº 0840565).

26. No que se refere ao item (i), o parecer da PFE (“Parecer”) (doc. SEI nº 0866642) menciona entendimento desta Comissão de que, se o possível ilícito não for infração de natureza continuada nem houver indícios da continuidade delitiva, não se pode “cessar o que já não existe”, e conclui, em seguida, não haver, considerando as apurações, indícios de continuidade infracional a impedir a celebração do acordo.

27. Quanto ao item (ii), a PFE registra que “*não vislumbra a ocorrência de prejuízos mensuráveis, com possível identificação dos investidores lesados, à luz das conclusões do Termo de Acusação apresentado pela SEP, a desautorizar a celebração do compromisso mediante a formulação de proposta indenizatória exclusivamente à CVM*”.

28. O Parecer ainda expressa a existência de complexidade para se deduzir, a partir dos itens 137 a 142 do termo de acusação, a vantagem supostamente auferida pelos acusados, pois a própria SEP reconhece a possibilidade da utilização de outros critérios para tal finalidade. Neste



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

ponto, a PFE destaca que “a análise sobre a suficiência do valor apresentado para fins de termo de compromisso recai sobre o Colegiado da CVM”.

29. Por fim, o Parecer concluiu não existir óbice jurídico para a celebração de termo de compromisso no presente caso.

É o relatório.

VOTO

1. Trata-se de Proposta⁹ apresentada, nos termos dos arts. 80, 81, 82, I e II, e 84 da Instrução CVM nº 607/19, por JG, Nelson Tanure e Nelson de Queiroz, para encerrar processo administrativo sancionador no qual são acusados pela SEP (i) de negociar ações da Petro Rio, no período de 23.09 a 24.10.2014, supostamente de posse de informações privilegiadas relacionadas à emissão privada de debêntures conversíveis em ações da Companhia, em infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 13, caput, da Instrução CVM nº 358/02; e (ii) não realizar a comunicação referente à redução de participação acionária, em possível infração ao disposto no art. 12, §4º, da Instrução CVM nº 358/02.

2. Conforme consta do relatório anexo a este voto, os Proponentes apresentaram, em 11.09.2019, Proposta de pagamento de R\$8 milhões para encerrar a acusação de *insider trading* formulada pela SEP da seguinte forma: (a) R\$5 milhões (cinco milhões de reais) a serem pagos pela JG, (b) R\$1,5 milhões (um milhão e quinhentos mil reais) serem pagos por Nelson Tanure e (c) R\$1,5 milhões (um milhão e quinhentos mil reais) a serem pagos por Nelson de Queiroz. A JG também propôs pagar R\$200 mil (duzentos mil reais) pela acusação de violar o art. 12, §4º, da Instrução CVM nº 358/02.

3. Nos termos da Lei nº 6.385/76, a CVM poderá, a seu exclusivo critério, se o interesse público permitir, suspender o procedimento administrativo instaurado para a apuração de infração da legislação do mercado de valores mobiliários, a partir da celebração de termo de compromisso com o investigado ou acusado, observados os requisitos dispostos nos incisos I e II do §5º do art. 11 da citada Lei, *in verbis*:

§5º A Comissão de Valores Mobiliários, após análise de conveniência e oportunidade, com vistas a atender ao interesse público, poderá suspender, em

⁹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

qualquer fase que preceda a tomada da decisão de primeira instância, o processo administrativo instaurado para a apuração de infração prevista neste Capítulo ou nas demais normas legais e regulamentares cujo cumprimento lhe caiba fiscalizar, se o investigado assinar termo de compromisso, no qual se obrigue: I - cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários; e II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos.

4. Ao regulamentar a matéria no art. 86 da Instrução CVM nº 607/19¹⁰, a CVM estabeleceu como critérios a serem considerados quando da apreciação da proposta de termo de compromisso, além da oportunidade e da conveniência em sua celebração, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto¹¹.

5. Sobre a Proposta, cabe inicialmente destacar que a Procuradoria Federal Especializada da CVM (“PFE”) examinou os seus termos à luz do disposto no art. 11, § 5º, da Lei nº 6.385/76 e no art. 82 da Instrução CVM nº 607/19, tendo concluído não existir óbice legal para a celebração de termo de compromisso (doc. SEI nº 0840565).

6. Quanto à conveniência e oportunidade da aceitação da Proposta, destaco inicialmente que o Colegiado já aprovou a celebração de termos de compromisso com o intuito de encerrar processos sancionadores envolvendo acusação de *insider trading*. Neste sentido, cito a aprovação dos PAS CVM SEI n. 19957.004336/2016-46, de 08.08.2017, PAS CVM SEI n. 19957.004057/2017-63, de 20.02.2018, PAS CVM SEI n. 19957.007486/2018-73, de 06.08.2019. Dessa forma, a despeito da gravidade em tese da conduta examinada em casos que tais, não há contrariedade, *a priori*, na celebração de acordos em acusações dessa espécie.

7. Além disso, considerando as diversas decisões do Colegiado sobre o uso de informação privilegiada¹², tenho que a delimitação das características do ilícito e sua tipificação jurídica restam suficientemente estabelecidas. E, nos aspectos factuais em que este processo é singular, a tese acusatória desenvolvida pela SEP e escrutinada pelo Relatório Técnico é heterodoxa, tornando absolutamente improvável a recorrência de um caso da espécie. Por esses motivos, tenho que o julgamento deste processo sancionador não teria efeito paradigmático ou orientador ao mercado.

8. Com efeito, no juízo de cognição sumária que realizei por oportunidade da apreciação da Proposta, não posso deixar de registrar que a sofisticação teórica da tese acusatória parece demandar algo além da apresentação ordinária de indícios típicos de negociação de valores

¹⁰ Art. 86. Na deliberação da proposta, o Colegiado considerará, dentre outros elementos, a oportunidade e a conveniência na celebração do compromisso, a natureza e a gravidade das infrações objeto do processo, os antecedentes dos acusados ou investigados ou a colaboração de boa-fé destes, e a efetiva possibilidade de punição, no caso concreto.

¹¹ Mesma previsão já constava do 9º da Deliberação CVM nº 390/01¹¹, com a redação dada pela Deliberação CVM nº 486/05.

¹² A título exemplificativo, v. PAS CVM nº RJ2014/0578, de 27.05.2019, PAS CVM SEI nº 19957.001692/2017-99, de 04.12.2018, e PAS CVM nº 26/2010, de 27.11.2018.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

mobiliários com uso de informação privilegiada, consoante buscou fazer a SEP. Quanto ao valor da proposta, importa registrar que o termo de acusação não conseguiu indicar qual teria sido a efetiva vantagem supostamente auferida pelos acusados, reconhecendo a complexidade de se demonstrar numericamente a perda evitada com a suposta prática irregular, dificuldade também identificada pela PFE em seu Parecer. De fato, diante de tantas variáveis inovadoras e incertas, o esforço quantitativo esboçado pela Acusação não se prestaria a orientar a fixação de penalidade por oportunidade de um eventual julgamento do processo administrativo sancionador e, conseqüentemente, também não tem aptidão para balizar a análise da Proposta.

9. Nesse contexto, tenho que a quantia de R\$8 milhões (oito milhões reais) a ser paga à esta Comissão, em contrapartida aos danos difusos causados ao mercado de capitais pela infração ao art. 155, §4º, da Lei nº 6.404/76, combinado com o art. 13, caput, da Instrução CVM nº 358/02, é suficiente para desestimular a prática de condutas assemelhadas, em atendimento à finalidade preventiva do termo de compromisso.

10. Por sua vez, tenho como igualmente oportuna e conveniente a proposta da JG de pagamento no valor de R\$ 200 mil¹³ para a extinção do processo também em relação à acusação de violação ao disposto no art. 12, §4º, da Instrução CVM nº 358/02. Seja pela gravidade em abstrato do delito, seja pelas circunstâncias do caso concreto, não me parece que a não comunicação da redução da participação acionária da proponente justificaria, por si só, a subsistência do presente processo sancionador ou ainda a exigência de valor superior ao ofertado a título de reparação dos danos difusos¹⁴.

11. Além disso, o interesse dos Proponentes na extinção célere e consensual do processo vai ao encontro dos interesses da Administração em encerrar a tramitação processual, que já se afigura bastante custosa e que requereria atos ordenatórios e de instrução adicionais. O presente processo foi instaurado em 8 de dezembro de 2016 e sua conclusão para julgamento demandaria novas diligências da área técnica quanto aos achados do Relatório Técnico, novas manifestações dos acusados, além dos respectivos atos de impulsionamento. Assim, também por esse motivo a aceitação dos termos da Proposta atende ao interesse público visado pela lei de regência.

12. Diante do exposto, voto pela aceitação da proposta de termo de compromisso formulada por JG, Nelson Tanure e Nelson de Queiroz e pela (i) fixação do prazo de 30 (trinta)

¹³ Cumpre observar que, em casos envolvendo o descumprimento do art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002, o Colegiado tem aplicado penalidades que variam de advertência a multa de R\$200.00,00. Neste sentido, cito: PAS CVM Nº RJ2006/9070, Diretor Relator Sergio Weguelin, julgado em 23.01.2008; PAS CVM Nº RJ2007/9559, Diretor Relator Eli Loria, julgado em 16.01.2008; PAS CVM Nº RJ2009/2172, Diretor Relator Eli Loria, julgado em 18.05.2010; e PAS CVM Nº RJ2011/2148, Diretor Relator Eli Loria, julgado em 08.11.2011; PAS CVM Nº 08/2009, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 28.04.2015; PAS CVM Nº RJ2012/1542, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 31.03.2015; PAS CVM Nº RJ2014/1020, Diretor Relator Pablo Renteria, julgado em 12.07.2017; PAS CVM nº 2015/9443, Diretora Flávia Perlingeiro, julgado em 04.06.2019.

¹⁴ No que se refere à aprovação de termo de compromisso envolvendo o possível descumprimento do art. 12 da Instrução CVM nº 358/2002, o Colegiado tem aceito propostas no patamar de R\$200.000,00, conforme é possível observar das atas das deliberações havidas, por exemplo, em 06.01.2009 (Processo RJ2008/5880); em 08.12.2009 (Processo RJ2009/4096); e em 26.07.2016 (Processo RJ2015/10801).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686

www.cvm.gov.br

dias para a assinatura do termo de compromisso, contado da comunicação da presente decisão aos Proponentes; (ii) fixação do prazo de 10 (dez) dias para o seu cumprimento, a contar da publicação do termo de compromisso no “Diário Eletrônico”, nos termos do art. 91 da Instrução CVM nº 607/19¹⁵; e (iii) designação da Superintendência Administrativo-Financeira para atestar o cumprimento da obrigação pecuniária assumida.

É como voto.

Rio de Janeiro, 05 de novembro de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

¹⁵ Art. 91. O termo de compromisso deverá ser publicado na seção “Diário Eletrônico” da página da CVM na rede mundial de computadores, com discriminação do prazo para cumprimento das obrigações assumidas, e constituirá título executivo extrajudicial.